



Journal Officiel de la République Tunisienne

traduction française

Vendredi 13 décembre 1985

128^e année

N° 87

Sommaire

lois

- Loi n° 85-106 du 6 décembre 1985, ratifiant le décret-loi n° 85-3 du 10 septembre 1985, portant ratification de l'accord de prêt conclu à Washington le 25 avril 1985 entre la République tunisienne et la banque internationale pour la reconstruction et le développement et relatif au projet de production agricole dans le nord-ouest 1626
- Loi n° 85-107 du 6 décembre 1985, ratifiant le décret-loi n° 85-15 du 11 octobre 1985, portant réduction de la redevance sur les produits de la pêche à l'exportation 1626
- Loi n° 85-108 du 6 décembre 1985, portant encouragement d'organismes financiers et bancaires travaillant essentiellement avec les non-résidents 1626

décrets, arrêtés

Ministère de l'économie nationale

- Arrêté du ministre de l'économie nationale du 9 décembre 1985, fixant le prix des produits pétroliers 1629

Ministère de la protection sociale

- Nomination du président directeur général de la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale 1631

avis et communications

Banque centrale de Tunisie

- Situation de la banque centrale de Tunisie 1631

Loi n° 85-106 du 6 décembre 1985 ratifiant le décret-loi n° 85-3 du 10 septembre 1985, portant ratification de l'accord de prêt conclu à Washington le 25 avril 1985 entre la République tunisienne et la banque internationale pour la reconstruction et le développement et relatif au projet de production agricole dans le nord-ouest (1).

Au nom du peuple,

Nous Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne,

La chambre des députés ayant adopté,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

Article premier. — Est ratifié le décret-loi n° 85-3 du 10 septembre 1985, portant ratification de l'accord de prêt conclu à Washington le 25 avril 1985 entre la République tunisienne et la banque internationale pour la reconstruction et le développement et relatif au projet de production agricole dans le nord-ouest.

La présente loi sera publiée au *Journal officiel de la République tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait au Palais de Carthage le 6 décembre 1985

Le Président de la République tunisienne
HABIB BOURGUIBA

1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 3 décembre 1985.

Loi n° 85-107 du 6 décembre 1985 ratifiant le décret-loi n° 85-15 du 11 octobre 1985, portant réduction de la redevance sur les produits de la pêche à l'exportation (1).

Au nom du peuple,

Nous Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne,

La chambre des députés ayant adopté,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

Article unique. — Est ratifié le décret-loi n° 85-15 du 11 octobre 1985, portant réduction de la redevance sur les produits de la pêche à l'exportation.

La présente loi sera publiée au *Journal officiel de la République tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait au Palais de Carthage le 6 décembre 1985

Le Président de la République tunisienne
HABIB BOURGUIBA

1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 3 décembre 1985.

Loi n° 85-108 du 6 décembre 1985 portant encouragement d'organismes financiers et bancaires travaillant essentiellement avec les non-résidents (1).

Au nom du peuple;

Nous Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne;

La chambre des députés ayant adopté;

Promulguons la loi dont la teneur suit :

Chapitre I : Conditions d'exercice

Art. 1. — Les personnes morales constituées en la forme de sociétés anonymes de droit tunisien ainsi que les établissements en Tunisie des personnes morales ayant leur siège social à l'étranger peuvent être admis à l'exercice de toute activité financière et bancaire dans les conditions fixées par la présente loi.

Art. 2. — Les personnes morales de statut juridique tunisien et les établissements en Tunisie des personnes morales étrangères, admis au bénéfice du présent régime seront considérés comme non-résidents au regard de la législation tunisienne de change. Ils seront désignés ci-après par «organismes non-résidents».

Art. 3. — Les organismes non-résidents doivent obtenir l'agrément du ministre des finances délivré, après consultation du conseil national du crédit, sur rapport de la banque centrale de Tunisie qui se charge ensuite de notifier à l'intéressé la décision arrêtée à ce sujet.

L'ouverture, la fermeture ou le transfert d'agence en Tunisie par les organismes non-résidents est soumis à l'autorisation conjointe du ministère des finances et de la banque centrale de Tunisie.

Art. 4. — Le retrait de l'agrément prévu à l'article 3 de la présente loi est prononcé par le ministre des finances après consultation du conseil national du crédit.

— Soit sur la demande de l'organisme considéré, présenté par la banque centrale de Tunisie;

— Soit sur rapport de la banque centrale de Tunisie lorsque l'organisme considéré ne répond plus aux conditions qui ont présidé à l'octroi de l'autorisation ou qu'il s'est rendu coupable d'un manquement grave à la législation ou à la réglementation en vigueur.

En cas de retrait de l'agrément, l'organisme non-résident concerné doit cesser son activité dans l'année qui suit la date de la décision de retrait. Il doit pendant ce délai limiter ses activités aux opérations nécessaires à sa liquidation. Un rapport de liquidation doit être établi par un expert comptable inscrit au tableau de l'ordre des experts comptables et des commissaires aux comptes de sociétés de Tunisie et soumis à l'appréciation du ministère des finances et de la banque centrale de Tunisie. Il fera ressortir notamment si l'organisme concerné a liquidé ses engagements et prévu pour le reliquat éventuel les moyens propres à régler intégralement ses dettes.

1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 3 décembre 1985.

Chapitre II : Ressources et emplois

Section 1 : Opérations avec les non-résidents

Art. 5. — Les organismes non-résidents peuvent librement :

— Collecter toute forme de ressources appartenant à des non-résidents;

Accorder tous concours aux non-résidents, notamment sous formes de prises de participations au capital d'entreprises non-résidentes et de souscriptions aux emprunts émis par ces dernières;

Délivrer toute forme de cautions et notamment des cautions de soumission, de garantie et de bonne fin aux entreprises étrangères non-résidentes adjudicataires de marchés publics ou privés en Tunisie;

— Transférer tous fonds en devises leur appartenant ou appartenant à des non-résidents.

Dans le cadre de la réalisation de ces opérations, les organismes non-résidents doivent veiller à préserver le crédit de la place de Tunis et d'une manière générale, se conformer aux règles et usages internationaux.

Art. 6. — Les organismes non-résidents peuvent effectuer, dans les conditions fixées par la banque centrale de Tunisie, des opérations de change manuel en faveur de leur clientèle non-résidente et détenir à cet effet une encaisse en dinars et en devises qui devra être alimentée par le débit de leurs comptes étrangers en dinars convertibles ouverts auprès des banques locales.

Section 2 : Opérations avec les résidents

Art. 7. — Les organismes non-résidents sont autorisés à recevoir conformément à la réglementation édictée par la banque centrale de Tunisie, les fonds de résidents qu'elles qu'en soient la durée et la forme sans que les fonds collectés puissent dépasser :

1) Pour chaque organisme non-résident, le montant souscrit de ses participations effectuées selon l'article 8 ci-dessous.

2) Pour l'ensemble des organismes non-résidents, le plafond de 1,5 % des dépôts des banques de dépôt.

Doivent être également pris en considération, dans les limites sus-visées les fonds provenant :

— Du produit des souscriptions dans le capital de sociétés;
— Des versements effectués en prévision du règlement des échéances des crédits contractés auprès des organismes précités;
— Des versements effectués en prévision du dénouement d'opérations de commerce extérieur réalisées dans le cadre de l'article 9 de la présente loi.

Les organismes non-résidents doivent pouvoir, à tout moment, mobiliser des ressources en devises suffisantes pour faire face aux demandes de retrait des déposants. En aucun cas, ils ne pourront recourir au refinancement ou autres facilités de la banque centrale de Tunisie qui pourra prendre toute mesure de nature à assurer la sécurité des déposants.

Art. 8. — Les opérations que les organismes non-résidents peuvent effectuer sont les suivantes;

— Participer sur leurs fonds propres en devises, au capital d'entreprises résidentes dont le schéma de financement prévoit une participation étrangère. Ledit schéma doit être agréé par l'agence de promotion des investissements, l'agence de promotion des investissements agricoles, la sous-commission des agréments touristiques ou tout autre organisme public habilité à cet effet.

— Accorder sur les ressources en devises les financements à moyen et long termes prévus par le schéma de financement agréé par l'agence de promotion des investissements, l'agence de promotion des investissements agricoles, la sous-commission des agréments touristiques ou tout autre organisme public habilité à cet effet;

— Financer sur des ressources en devises les opérations d'importations et d'exportations initiées par des résidents;

— Financer sur les ressources en dinars visées à l'article 7 des opérations productives réalisées en Tunisie par des entreprises

résidentes dans les secteurs agricole, industriel, artisanal, touristique et d'exportation.

Les conditions des financements visés au présent article doivent s'inscrire dans le cadre d'instructions édictées à cet effet par la banque centrale de Tunisie.

Art. 9. — Les organismes non-résidents peuvent réaliser pour le compte de la clientèle qu'ils financent, les opérations connexes de commerce extérieur dont notamment la domiciliation de titres de commerce extérieur et l'ouverture d'accréditifs documentaires.

Art. 10. — Par dérogation à la législation et à la réglementation de change, les résidents sont autorisés à effectuer les opérations prévues aux articles 7, 8 et 9 de la présente loi.

Chapitre III : Régime de change

Art. 11. — Les organismes non-résidents ne sont soumis à aucune obligation de rapatriement de leurs revenus ou produits à l'étranger et bénéficient d'une entière liberté de change en ce qui concerne leurs opérations avec les non-résidents.

Art. 12. — Les revenus réalisés par les organismes non-résidents à partir d'opérations effectuées avec des résidents et financées sur leurs ressources en dinars peuvent être transférés après autorisation de la banque centrale de Tunisie.

Art. 13. — Les organismes non-résidents doivent effectuer tous leurs règlements, tels que ceux concernant l'acquisition de biens et services en Tunisie, droits et taxes et dividendes distribués aux associés résidents, au moyen de comptes étrangers en dinars convertibles.

Pour faire face à leurs dépenses courantes d'administration et de gestion en Tunisie, ces organismes sont autorisés à détenir une encaisse en dinars qui doit être alimentée par le débit de leurs comptes étrangers en dinars convertibles; toutefois, ces organismes peuvent effectuer ces règlements au moyen de leurs revenus en dinars proportionnellement au chiffre d'affaires réalisé avec les résidents.

Art. 14. — Les organismes non-résidents auront la qualité d'intermédiaire agréé pour les opérations de change et de commerce extérieur qu'ils réalisent dans le cadre de l'article 9 de la présente loi avec des résidents et sont, à ce titre, soumis aux mêmes obligations que les intermédiaires agréés résidents.

Chapitre IV : Régime fiscal

Art. 15. — Les organismes non-résidents bénéficient de l'enregistrement au droit fixe des actes qui les constituent ou qui réalisent ou constatent les accroissements de leur capital social, les transformations de leurs statuts, les fusions et les apports.

Section 1 : Opérations avec les résidents

Art. 16. — Les opérations réalisées avec les résidents, les produits et les bénéfices qu'elles gèrent sont soumis au régime fiscal de droit commun.

Pour la détermination des bénéfices assujettis à l'impôt sur les bénéfices, les charges seront réparties proportionnellement au chiffre d'affaires réalisé avec les résidents et à celui réalisé avec les non-résidents.

Section 2 : Opérations avec les non-résidents

Art. 17. — Les organismes non-résidents sont exonérés de l'impôt sur les bénéfices et de tout autre impôt et taxe de même nature.

Ils bénéficient en outre :

1) De l'enregistrement au droit fixe des actes nécessaires à la réalisation de leurs opérations avec les non-résidents à l'exception des actes d'acquisition d'immeubles en Tunisie.

2) De l'exonération de tout impôt et taxe grevant les revenus et produits des opérations de prêt et de dépôt en devises qu'ils

effectuent en Tunisie ou à l'étranger ainsi que les revenus et produits de toute autre prestation de services.

3) De l'exonération de tout impôt et taxe grevant les intérêts servis à tout dépôt en devises effectué auprès d'eux par des personnes morales ou physiques ou à tout emprunt en devises effectué par eux.

4) De l'exonération de l'impôt sur les revenus des valeurs mobilières pour les bénéfices provenant de l'ensemble de l'activité des dits organismes et distribués aux parts d'intérêts et actions nominatives appartenant à des non-résidents.

5) De l'exonération de tout impôt et taxe grevant les rémunérations, jetons de présence et tantièmes attribués aux administrateurs non-résidents.

6) De l'exonération de tous impôts ou taxes locaux.

7) De l'exonération de la contribution exceptionnelle de solidarité.

En contrepartie, les organismes non-résidents sont soumis à une contribution fiscale forfaitaire fixée comme suit :

— 15.000 dinars par an au profit du budget général de l'Etat;

— 10.000 dinars par an au profit du budget de la collectivité publique locale du lieu du siège de l'établissement;

— 5.000 dinars par an, au titre de chaque agence, bureau ou représentation, au profit du budget de la collectivité publique locale du lieu de son implantation.

Ces montants sont révisés tous les trois ans sur la base de l'évolution de l'indice des prix de gros publié par l'institut national de la statistique.

Les organismes non-résidents en exercice à la date de la promulgation de la présente loi ne sont pas assujettis à la contribution fiscale visée ci-dessus pendant 10 ans à compter de la date de l'obtention de leur agrément.

Chapitre V : Régime douanier

Art. 18. — Les organismes non-résidents bénéficient au titre de leurs acquisitions des biens nécessaires à leur exploitation y compris les voitures de service, des avantages ci-après :

— La suspension des droits et taxes dus à l'importation y compris le minimum légal de perception en tarif minimum et à l'exception de la taxe des formalités douanières et ce, sous réserve de la déclaration en douane;

— La suspension des taxes sur le chiffre d'affaires lorsque lesdits biens sont acquis localement auprès des producteurs;

— Le remboursement des droits de douane et des taxes sur le chiffre d'affaires pour les biens acquis localement auprès des non-producteurs.

La cession en Tunisie des biens ayant été acquis en suspension de droits et taxes est soumise aux formalités de commerce extérieur et au paiement des droits et taxes à l'importation en vigueur à la date de leur cession, calculés sur la base de leur valeur à cette date.

La cession en Tunisie des biens ayant été acquis localement auprès de producteurs en suspension de taxes sur le chiffre d'affaires est soumise aux dites taxes, calculées sur la base du prix de la cession.

Chapitre VI : Régime du personnel étranger

Art. 19. — Les organismes non-résidents peuvent recruter librement le personnel d'encadrement de nationalité étrangère; notification de ce recrutement devant être faite au ministère du travail et à la banque centrale de Tunisie.

Art. 20. — Le personnel de nationalité étrangère ayant la qualité de non-résident avant son recrutement peut opter pour un autre régime de sécurité sociale que le régime tunisien; en ce cas, l'employé et l'employeur ne sont pas tenus au paiement des cotisations de sécurité sociale en Tunisie.

Art. 21. — Le régime fiscal et douanier du personnel visé à l'article 19 ci-dessus, est fixé comme suit :

a) Ce personnel bénéficie de l'exonération de l'impôt sur les traitements et salaires, de la contribution personnelle d'Etat ainsi que de la contribution exceptionnelle de solidarité dus à raison des traitements et salaires qui lui sont versés par l'organisme non-résident dont il relève quel que soit le lieu du versement.

Il est soumis en contre partie à une contribution fiscale forfaitaire fixée à 20 % du montant total de sa rémunération brute.

b) Ce personnel bénéficie du régime de franchise de droits et taxes pour l'importation de ses effets personnels et d'une voiture de tourisme pour chaque employé. La cession du véhicule ou des effets importés à un résident est soumise aux formalités de commerce extérieur et au paiement des droits et taxes en vigueur à la date de cession calculés sur la base de la valeur du véhicule ou des effets à cette date.

Chapitre VII : Contrôle

Art. 22. — Les organismes non-résidents sont soumis au contrôle de la banque centrale de Tunisie. Ce contrôle vise à s'assurer de la conformité de l'activité de ces organismes aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. A cet effet, ces organismes doivent individualiser dans, leur comptabilité, les opérations réalisées avec les résidents.

En outre, pour leur activité avec les résidents, les organismes non-résidents doivent se conformer à la législation et à la réglementation de change et de commerce extérieur en vigueur ainsi qu'à la réglementation édictée par la banque centrale de Tunisie en ce qui concerne les proportions minima et maxima qui doivent exister entre certains éléments de l'actif, du passif et des engagements hors bilan et d'une façon générale les règles fixant les conditions d'exercice de la profession bancaire.

Art. 23. — Toute infraction aux dispositions de la présente loi peut entraîner le retrait partiel ou total de l'agrément visé à l'article 3, sans préjudice des sanctions applicables au titre des autres dispositions légales et notamment celles relatives à la législation de change.

Chapitre VIII : Les garanties

Art. 24. — Les organismes non-résidents bénéficient des accords de protection et de garantie des investissements signés par l'Etat tunisien soit :

— Des accords bilatéraux de protection des investissements conclus entre l'Etat tunisien et l'Etat dont l'investisseur est ressortissant;

— De la convention relative à la création d'un organisme arabe pour la garantie des investissements ratifiée par le décret-loi n° 72-4 du 17 octobre 1972;

— De la convention internationale pour le règlement des différends relatifs aux investissements, entre Etats et ressortissants d'autres Etats, ratifiée par la loi n° 66-33 du 3 mai 1966;

— De toute autre convention internationale qui viendrait à être conclue par l'Etat tunisien en la matière.

Chapitre IX : Dispositions diverses

Art. 25. — Les organismes non-résidents peuvent adhérer à l'association professionnelle des banques de Tunisie.

Art. 26. — Il est interdit aux organismes non-résidents de divulguer les secrets à eux communiqués par leurs clients ou dont ils ont pris connaissance du fait même de leur profession, sauf dans les cas permis par la loi et sous les sanctions prévues par l'article 254 du code pénal.

Art. 27. — Les organismes non résidents peuvent charger, à titre contractuel, toute personne qualifiée de leur choix de l'organisation, de la vérification, du redressement et de l'appréciation de leurs comptabilités.

En cas de désignation de professionnels de nationalité étrangère, ceux-ci ne sont pas soumis aux dispositions de la loi n° 82-62 du 30 juin 1982, portant réglementation de la profession d'expert comptable et de la profession de commissaire aux comptes de sociétés et instituant l'ordre des experts comptables et des commissaires aux comptes de sociétés de Tunisie.

Les personnes morales de droit tunisien, visées à l'article 1^{er} de la présente loi, doivent désigner un ou plusieurs commissaires aux comptes.

En cas de désignation d'un seul commissaire aux comptes, celui-ci doit être inscrit à titre de commissaire aux comptes à l'ordre des experts comptables et des commissaires aux comptes de sociétés de Tunisie.

En cas de désignation d'un groupe de commissaires aux comptes, et par dérogation aux dispositions de la loi n° 82-62 du 30 juin 1982 visée ci-dessus et à celles des articles 83 bis et 84 du code de commerce, ce groupe peut comporter des membres librement choisis n'ayant pas la nationalité tunisienne. Un membre au moins de ce groupe doit néanmoins être inscrit au dit ordre à titre de commissaire aux comptes.

Art. 28. — Le régime prévu par la présente loi peut, en vertu d'une convention, être appliqué partiellement ou totalement aux organismes agréés par le ministre des finances après avis de la banque centrale de Tunisie et exerçant l'une des activités ci-après.

— L'assurance des risques autres que ceux dont la couverture doit être réalisée en Tunisie en vertu des textes en vigueur ainsi que la réassurance de ces mêmes risques;

— La prise de participation et la gestion de portefeuille;

— La représentation en Tunisie d'établissements, notamment financiers et bancaires, dont le siège social est à l'étranger à la condition que cette représentation ne donne lieu à perception d'aucune rémunération directe ou indirecte et que les dépenses qui

en découlent soient intégralement couvertes par des apports en devises de l'étranger;

— Toute autre activité à caractère financier s'apparentant à celle des organismes visés par la présente loi, tels que le crédit-bail, l'affacturage et la gestion de cartes de crédit et de chèques de voyage.

Toutefois, les entreprises de représentation, de prise de participations et de gestion de portefeuille ne sont pas soumises, au titre de leurs opérations avec les non-résidents, à la contribution fiscale forfaitaire prévue par l'article 17 de la présente loi. En outre, les entreprises de prise de participations et de gestion de portefeuille peuvent bénéficier, selon la procédure prévue à l'alinéa suivant, des avantages accordés par la loi n° 59-29 du 28 février 1959, portant création de sociétés d'investissements.

La convention, visée à l'alinéa 1^{er} du présent article, est conclue entre le ministre des finances et l'organisme concerné et approuvée par décret après avis de la commission nationale des investissements prévue par l'article 5 de la loi n° 69-35 du 26 juin 1969 portant code des investissements. La dite convention déterminera notamment le champ d'activité de cet organisme ainsi que les modalités et les conditions d'octroi du bénéfice du régime prévu par la présente loi.

Art. 29. — Sont abrogées les dispositions de la loi n° 76-63 du 12 juillet 1976 portant encouragement d'organismes financiers et bancaires travaillant essentiellement avec les non-résidents.

La présente loi sera publiée au *Journal officiel de la République tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait au Palais de Carthage le 6 décembre 1985

Le président de la République tunisienne

HABIB BOURGUIBA

décrets, arrêtés

MINISTRE DE L'ECONOMIE NATIONALE

PRODUITS PETROLIERS

Arrêté du ministre de l'économie nationale du 9 décembre 1985 fixant les prix des produits pétroliers.

Le ministre de l'économie nationale;

Vu le décret du 28 juin 1945, relative à la caisse générale de compensation;

Vu la loi n° 65-26 du 24 juillet 1965, réglementant l'importation, l'exportation, le raffinage, la reprise en raffinerie, la fixation des prix, le stockage et la distribution des produits pétroliers;

Vu la loi 70-26 du 19 mai 1970, relative aux modalités de fixation des prix et à la repression des infractions en matière économique;

Vu le décret n° 82-134 du 27 janvier 1982, relatif aux régimes de fixation des prix des produits, marchandises et services et notamment son article 4;

Vu l'arrêté du 9 décembre 1968 fixant les prix des carburants et notamment son article 4;

Vu l'arrêté du 6 juin 1985 fixant les prix des produits pétroliers;

Arrête

Art. 1. — Les prix limites de vente de l'essence super, de l'essence normale, du pétrole lampant et du gas-oil sont fixés comme suit :

1) Marché de détail

a) Dans les postes de ravitaillement routier :

Essence super :	430 millimes le litre
Essence normale :	410 millimes le litre
Pétrole lampant :	130 millimes le litre
Gaz-oil :	230 millimes le litre

Les marges des revendeurs comprises dans ce prix sont fixées à :

Essence super :	9 millimes par litre
Essence normale :	9 millimes par litre
Pétrole lampant :	8 millimes par litre
Gaz-oil :	8 millimes par litre

b) Les prix de vente du pétrole lampant livré par le distributeur ambulant sont fixés comme suit :

— Prix de vente par le poste de ravitaillement routier au distributeur ambulant : 122 millimes le litre

— Prix de vente par le distributeur ambulant : 132 millimes le litre

— Prix de vente au public par le petit détaillant : 140 millimes le litre

2) Marché de gros : Prix de vente, marchandises rendues chez le consommateur :

Essence super :	421 millimes le litre
Essence normale :	401 millimes le litre
Pétrole lampant :	122 millimes le litre
Gas-oil :	222 millimes le litre

Art. 2. — Les prix limites de vente, départ dépôt, du fuel-oil lourd n° 2 sont fixés comme suit :

1) Marché de gros :

a) Livraison en vrac à tout utilisateur dont la consommation afférente à une même usine est égale ou supérieure à 10.000 tonnes métriques par an 90 dinars la tonne métrique.

b) Livraison en vrac à tout utilisateur dont la consommation afférente à une même usine est comprise entre 5.000 et 10.000 tonnes métriques par an 91 dinars la tonne métrique.

2) Marché de détail :

a) Livraison de 1 à 4,999 tonnes métriques : 91,800 dinars la tonne

b) Livraison de 5 à 11,999 tonnes métriques : 91,400 dinars la tonne

c) Livraison égale ou supérieure à 12 tonnes métriques : 91,200 dinars la tonne.

Art. 3. — Les prix limites de vente, départ dépôt, du fuel-oil domestique sont fixés comme suit :

1) Marché de gros :

Livraison égale ou supérieure à 3 mètres cubes : 255,075 dinars la tonne ou 214,775 le mètre cube

2) Marché de détail :

a) Livraison supérieure à 500 litres et inférieure à 3 mètres cubes : 215,475 dinars le mètre cube

b) Livraison inférieure ou égale à 500 litres : 216,200 dinars le mètre cube.

Ce dernier sera majoré de 1,500 dinars par mètre cube, tout transport compris, lorsque la livraison est effectuée par un revendeur.

Art. 4. — Le prix limite de vente, départ dépôt, du fuel-oil léger est fixé à 185,680 dinars la tonne.

Art. 5. — En cas de livraison des produits visés aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus au domicile du client par les soins du fournisseur, les prix indiqués ci-dessus seront majorés des frais de transport calculés par référence aux tarifs homologués sous réserves des dispositions prévues au (& 2 b) de l'article 3 ci-dessus.

Art. 6. — Le prix limite de vente de gaz de pétrole liquéfié (G.P.L.) aux consommateurs est fixé à 230,770 dinars la tonne soit :

La charge de 3 kg :	0,700 dinar
La charge de 5 kg :	1,160 dinar
La charge de 13 kg :	3,000 dinars
La charge de 25 kg :	5,760 dinars
La charge de 35 kg :	8,070 dinars

Art. 7. — Le compte de péréquation géographique institué par l'article 4 de l'arrêté sus-visé du 9 décembre 1968, prendra en charge le différentiel de fret supporté par les fuels-oil mis à la consommation à partir des dépôts de Sousse, Sfax et Ghannouch.

Les taux de ce différentiel de fret à rembourser par la S.N.D.P. gestionnaire de ce compte, aux sociétés de distribution sont fixés comme suit :

2,600 D par tonne pour le fuel-oil lourd n° 2
2,876 D par tonne pour le fuel-oil-léger
3,092 D par tonne le fuel-oil domestique

Art. 8. — Les structures des prix des produits pétroliers prévues à l'article 8, de la loi n° 65-26 du 24 juillet 1965, seront établies par

la direction générale de l'énergie du ministère de l'économie nationale compte tenu des modifications introduites par le présent arrêté. Elles seront communiquées par cette direction générale aux intéressés, pour application.

Art. 9. — Toute société de distribution et tout commerçant en produits pétroliers sont tenus de procéder par écrit au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, à l'inventaire de leurs stocks sous douane et en dédouané des produits finis visés par cet arrêté à l'exception du fuel-oil-lourd et des G.P.L.

Ils devront adresser copie de ces inventaires au plus tard le 18 décembre 1985

— à la recette des finances dont ils dépendent ou au poste de police ou de la garde nationale le plus proche

— à la direction des prix et du contrôle économique (ministère de l'économie nationale)

— à la direction générale de l'énergie (ministère de l'économie nationale)

Tout défaut de déclaration de stock ou fausse déclaration sera puni des peines prévues par le décret du 28 juin 1945, portant modification et codification des textes relatifs à la caisse générale de compensation ainsi que par la loi n° 70-26 du 19 mai 1970, relative aux modalités de fixation des prix et à la répression des infractions en matière économique.

Les infractions aux dispositions sus-visées seront constatées, poursuivies et réprimées conformément aux dispositions du décret du 28 juin 1945 et de la loi n° 70-26 du 19 mai 1970 précités.

Art. 10. — L'augmentation des prix des produits pétroliers, intervenue en application du présent arrêté, entraînera la réévaluation aux nouveaux prix des stocks sous douane et en dédouané détenus par les sociétés de distribution et par les revendeurs.

Les sociétés de distribution seront autorisées à déduire des quantités donnant lieu à liquidation de la plus-value provenant des nouveaux prix des produits pétroliers l'équivalent de leur stock immobile.

Le stock immobile s'entend comme étant la moyenne des 3 stocks fin de mois les plus bas enregistrés durant la période des six mois ayant précédé la date de l'augmentation et ressortant des déclarations prévues à l'article 6 de l'arrêté du 19 septembre 1985. Ce stock immobile ne doit pas dépasser le niveau des stocks de sécurité prévu par l'arrêté du 16 avril 1973.

La déclaration de stock immobile doit être soumise à l'approbation préalable de la direction générale de l'énergie au ministère de l'économie nationale.

Les produits de cette réévaluation seront versés au plus tard le 23 décembre 1985 par les détenteurs de stocks aux recettes des finances appuyés d'un exemplaire de l'inventaire de leurs stocks visé à l'article 9 et seront affectés à la caisse générale de compensation.

Art. 11. — Le présent arrêté prend effet à compter du 11 décembre 1985 à zéro heure.

Art. 12. — Toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées, notamment l'arrêté du 6 juin 1985.

Tunis le 9 décembre 1985

Le ministre de l'économie nationale
RACHID SFAR

Vu,
le Premier ministre,
ministre de l'intérieur
MOHAMED MZALI

MINISTERE DE LA PROTECTION SOCIALE

NOMINATION

Par décret n° 85-1500 du 7 décembre 1985 :

Monsieur Abdellatif Jerijeni est chargé des fonctions de président directeur général de la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale.

avis et communications

BANQUE CENTRALE DE TUNISIE

Situation générale décadaire au 31 octobre 1985

actif

Encaisse-or	3.427.997,933
Souscriptions aux organismes internationaux	7.101.675,016
Avoirs en droits de tirages spéciaux	439.853,400
Avoirs en devises	152.276.647,801
Comptes spéciaux de coopération économique de l'Etat et des intermédiaires agréés	112.940.031,734
Compte courant postal	3.530.613,583
Effets escomptés	680.386.916,633
Effets escomptés et chèques en cours de recouvrement	13.820.414,152
Effets à l'encaissement	8.286.114,561
Intervention sur le marché monétaire	78.490.000,000
Avance permanente à l'Etat	25.000.000,000
Avance remboursable à l'Etat	6.946.875,000
Avance à l'Etat en contrepartie de droits de tirage spéciaux	5.053.125,000
Portefeuille-titres	136.253.273,733
Immobilisations	14.878.676,580
Effets publics en garantie de prêts extérieurs	158.602.916,149
Débiteurs divers	8.518.520,992
Comptes d'ordre et à régulariser de l'actif	159.828.616,196
	1.575.782.268,463

passif

Billets et monnaies en circulation	640.067.703,417
Comptes courants des banques et des établissements financiers	4.763.677,610
Comptes du gouvernement	91.379.152,832
Allocation de droits de tirage spéciaux	17.977.575,000
Fonds national de garantie	13.579.818,164
Autres engagements à vue et à terme	122.343.998,045
Déposants d'effets à l'encaissement	8.286.114,561
Comptes de coopération économique	114.787.786,696
Provisions	20.872.385,140
Réserve spéciale	184.118.156,707
Réserve légale	3.000.000,000
Capital	6.000.000,000
Obligations en contrepartie d'emprunts extérieurs	158.602.916,149
Créditeurs divers	59.095,292
Comptes d'ordre et à régulariser du passif	189.943.888,850
	1.575.782.268,463

Certifié conforme aux écritures

Le gouverneur,

MONCEF BELKHODJA

Situation générale décadaire au 10 novembre 1985

actif

Encaisse-or	3.427.997,933
Souscriptions aux organismes internationaux	7.101.675,016
Avoirs en droits de tirages spéciaux	439.853,400
Avoirs en devises	99.354.235,153
Comptes spéciaux de coopération économique de l'Etat et des intermédiaires agréés	113.481.855,233
Compte courant postal	3.989.291,897
Effets escomptés	678.806.965,100
Effets escomptés et chèques en cours de recouvrement	20.631.250,668
Effets à l'encaissement	10.456.749,982
Intervention sur le marché monétaire	106.150.000,000
Avance permanente à l'Etat	25.000.000,000
Avance remboursable à l'Etat	6.946.875,000
Avance à l'Etat en contrepartie de droits de tirage spéciaux	5.053.125,000
Portefeuille-titres	136.253.273,733
Immobilisations	14.908.613,543
Effets publics en garantie de prêts extérieurs	157.569.849,139
Débiteurs divers	31.512.641,590
Comptes d'ordre et à régulariser de l'actif	160.343.975,264
	1.581.428.227,651

passif

Billets et monnaies en circulation	639.799.450,814
Comptes courants des banques et des établissements financiers	2.995.690,044
Comptes du gouvernement	93.720.226,238
Allocation de droits de tirage spéciaux	17.977.575,000
Fonds national de garantie	15.141.839,533
Autres engagements à vue et à terme	122.516.599,477
Déposants d'effets à l'encaissement	10.456.749,982
Comptes de coopération économique	114.835.680,682
Provisions	20.872.385,140
Réserve spéciale	184.118.156,707
Réserve légale	3.000.000,000
Capital	6.000.000,000
Obligations en contrepartie d'emprunts extérieurs	157.569.849,139
Créditeurs divers	63.313,458
Comptes d'ordre et à régulariser du passif	192.360.711,437
	1.581.428.227,651

Certifié conforme aux écritures

Le gouverneur,

MONCEF BELKHODJA

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

Copie conforme : le président-directeur général de l'I.O.R.T.